

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 411 - 432/2532	นางแฉล้ม มาดหมายฯ	โจทก์
	องค์การทอผ้า	จำเลย
	องค์การทอผ้า จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่ารับอุทธรณ์เฉพาะข้อ 2 และข้อ 3 ส่วนข้อ 4 เป็นการคัดค้านการฟังข้อเท็จจริงของศาล มิใช่อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายจึงไม่รับ และอุทธรณ์ข้อ 5 มิได้เป็นข้อที่ว่ามาแต่ศาลชั้นต้น ต้องห้ามอุทธรณ์จึงไม่รับอีกเช่นกัน

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยข้อ 4 เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า การที่ศาลจะรับฟังคำพยานบอกเล่าได้หรือไม่นั้น ไม่ใช่เป็นดุลพินิจของศาล แต่เป็นเรื่องของกฎหมายที่กฎหมายบังคับไว้ และข้อ 5 จากคำให้การ จำเลยได้ต่อสู้ไว้แล้วว่าหนังสือมอบอำนาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย และที่ว่าหนังสือมอบอำนาจทำยฟ้องปิดอากรแสตมป์ไม่ครบไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้นั้น เป็นข้อกฎหมายที่ศาลย่อมต้องรู้โดยจำเลยไม่จำเป็นต้องบรรยายโดยชัดแจ้งในคำให้การโปรดคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 29)

คดีทั้ง 22 สำนวนนี้ ศาลมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน โดยให้เรียกโจทก์สำนวนแรกว่า โจทก์ที่ 1 และสำนวนต่อไปว่า โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 22 ตามลำดับ

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน โฉทกที่ 1 จำนวน 4,000 บาท โฉทกที่ 2 จำนวน 3,200 บาท โฉทกที่ 3 จำนวน 4,400 บาท โฉทกที่ 4 จำนวน 5,600 บาท โฉทกที่ 5 จำนวน 4,400 บาท โฉทกที่ 6 จำนวน 4,400 บาท โฉทกที่ 7 จำนวน 5,600 บาท โฉทกที่ 8 จำนวน 4,400 บาท โฉทกที่ 9 จำนวน 5,600 บาท โฉทกที่ 10 จำนวน 2,400 บาท โฉทกที่ 11 จำนวน 3,600 บาท โฉทกที่ 12 จำนวน 4,000 บาท โฉทกที่ 13 จำนวน 4,000 บาท โฉทกที่ 14 จำนวน 2,000 บาท โฉทกที่ 15 จำนวน 6,400 บาท โฉทกที่ 16 จำนวน 5,600 บาท โฉทกที่ 17 จำนวน 4,000 บาท โฉทกที่ 18 จำนวน 4,800 บาท โฉทกที่ 19 จำนวน 2,800 บาท โฉทกที่ 20 จำนวน 4,400 บาท โฉทกที่ 21 จำนวน 2,000 บาท และโฉทกที่ 22 จำนวน 5,600 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง คือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2531 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 22)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 26)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยข้อ 4 มีปัญหาว่า ศาลมีอำนาจรับฟังพยานบอกเล่าได้หรือไม่ และศาลแรงงานกลางรับฟังพยานบอกเล่าเป็นการรับฟังพยานหลักฐานที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ กับอุทธรณ์ข้อ 5 ซึ่งมีปัญหาว่า หนังสือมอบอำนาจท้ายคำฟ้องเป็นเอกสารที่ต้องห้ามรับฟังตามกฎหมายหรือไม่ นั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงให้รับอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองข้อนี้ไว้โดยให้ศาลแรงงานกลางดำเนินการต่อไปแล้วรีบส่งสำนวนคืนศาลฎีกา

พิจาระห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยข้อ 4 มีปัญหาว่า ศาลมีอำนาจรับฟังพยาน
บอกเล่าได้หรือไม่ และศาลแรงงานกลางรับฟังพยานบอกเล่าเป็นการรับฟังพยาน
หลักฐานที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ กับอุทธรณ์ข้อ 5ซึ่งมีปัญหว่า หนังสือมอบอำนาจ
ท้ายคำฟ้องเป็นเอกสารที่ต้องห้ามรับฟังตามกฎหมายหรือไม่นั้นเป็นปัญหาข้อ
กฎหมาย จึงให้รับอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองข้อนี้ไว้โดยให้ศาลแรงงานกลางดำเนิน
การต่อไปแล้วรีบส่งสำนวนคืนศาลฎีกา

(มานิช เพียรสนอง-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ